

מחווון מותאם לשאלה [תגובה לעתירה – מחיקה בגין שיהוי]

שימו לב: בעוד שבממד הלשון ובממד הארגון מדרגים בחלש (0 או 1 נק'), בינוני (2 או 3 נק') או גבוה (4 נק') – בממד התוכן (מקסימום 12 נקודות) מופיעה חלוקה ספציפית של הניקוד בהתאם לפרטי התוכן השונים שאמורים להופיע בתשובה.

האתגרים הבולטים במטלה זו – חילוץ מידע מגוון מציטוט פסיקה ארוך; התייחסות להארכת המועד להגשת תגובה מהותית אם תדחה טענת השיהוי

ממד	קריטריונים	דגשים לפתרון השאלה הספציפית	מדדים לצינון		
			חלש	בינוני	טוב מאוד
ממד הלשון עד 4 נק'	א. שימוש בביטויים נכונים ולא בסלנג או 'שפת דיבור' (משלב הניסוח המשפטי). אחידות מונחים והעדפת שפה פשוטה על מסורבלת.	יש להקפיד על שפת כתיבה מדויקת שאינה צמודה לסיפור המקרה ועל שימוש במונחים משפטיים מדויקים למשפט מינהלי, שהולמים את הנרטיב של דחיית עתירה. השפה צריכה להדגיש את הזמן הארוך שחלף ממועד קבלת ההחלטה עד להגשת העתירה. מדובר בתגובה לעתירה וכך הם גם התבקשו במסגרת המטלה. עם זאת, בהחלט ניתן לקבל גם הגשת "בקשה לסילוק על הסף" ובמקרה כזה יש להשתמש במונחים המתאימים. על שימוש במונחים שגויים, לרבות התייחסות לתגובה/בקשה כאל עתירה או כאל כתב הגנה, יש להפחית ניקוד.	שימוש סמנטי לקוי במינוחים משפטיים, חוסר אחידות ושגיאות רבות בשפה ובתחביר.	שימוש סמנטי <u>לא</u> מדויק, חוסר אחידות חלקי ושגיאות בודדות בשפה ובתחביר.	שימוש סמנטי <u>מדויק</u> , אחידות לאורך כל המסמך ודקדוק ושפה <u>תקינים</u> .
ממד הלשון עד 4 נק'	ב. בהירות הכתיבה לקורא לרבות משפטים שאינם ארוכים או עמוסים (לרבות דקדוק ותחביר).	יש להקפיד על אבחנה לשונית בין ההחלטה המקורית ולכל הפחות אישרורה הראשון לבין הפניות הבאות (שהרי אם סופרים את המועד מהמענה האחרון של אלונה אין שיהוי). על ההפניה לחקיקה ולפסקי הדין להיות מלאה כשהם מוזכרים לראשונה . על הפניה חלקית בפעם הראשונה (למשל "בג"ץ 13/23" או "אופיר נ' משרד החקלאות") יש להפחית ניקוד. המטלה דורשת הסתמכות רבה על הלכת אופיר, ניקוד מלא ניתן למי שהתייחס במסודר לאזכורה החוזר לאורך התגובה. אין להפחית ניקוד על שגיאות כתיב.	ניסוח שאינו הולם כתיבה עיונית; משפטים עמוסים ו/או שפה מסורבלת.	לשון <u>לא</u> מספיק בהירה; משפטים מסורבלים ועמוסים יחסית / לעיתים.	לשון <u>בהירה וקולחת</u> ; משפטים פשוטים <u>בשפה</u> מוגוונת ולא מורכבת באופן התורם למשמעות הכתוב.
ממד הארגון עד 4 נק'	א. יצירת רצף לוגי ללא חזרות מיותרות וקפיצות רעיוניות. ב. היכולת ליצור יחסים הטיעונים; יחס מנוגד,	יש להקפיד על חלוקה וארגון ברורים, לרבות מילות קישור ופסקאות נפרדות וממוספרות בהתאם למבנה המקובל של כתב טענות: 1. תמצית התגובה (מיקום גמיש); 2. רקע עובדתי המתמקד במועדי הפניות וההחלטות + נספחים; 3. טיעון משפטי – שיהוי ויסודותיו; הקשר הדברים/עקרון שלטון החוק; פרק הזמן. 4. בקשה חלופית להארכת מועד להגשת תגובה מהותית אם תדחה טענת השיהוי 5. סיכום בהצגת הטיעון המשפטי הנוגע לשיהוי מתבקש להציג את היסוד הסובייקטיבי והאובייקטיבי ורק אח"כ להתייחס לאיזונים אך כל סדר הגיוני ושוטף יקבל את מלוא הניקוד.	בעיות קשות במיקוד ובלכידות (שמירה מועטה על רצף רעיוני, חזרות מיותרות; אין הקפדה על המעבר בין הטיעונים השונים באופן שיהוי קשורים זה לזה; הכתיבה	התוכן ממוקד ולכיד <u>למדי</u> (שמירה על רצף רעיוני לאורך רוב החיבור; היה ניתן להקפיד עוד על המעבר בין הטיעונים השונים באופן שיהוי קשורים זה לזה;	התוכן ממוקד ולכיד (שמירה על רצף רעיוני והצגה בצורה מדויקת וממצה את הקשרים בין הרעיונות המופיעים; הדיון בנוי בצורה נעימה וברורה, תוך כדי "יחסים" בין

	משלים; השוואה; תכלית; תוצאה; הדגמה. ג. אמצעים מארגנים (מילות קישור, חלוקה לפסקאות, משפטי פתיחה וסיכום ועמידה על הנמען, כותרת, צדדים).	בנוסף מתבקש שבכל תת פרק יופיע הכלל המשפטי ואז יישום שלו. על הצגה מסורבלת של הטיעון יש להפחית ניקוד בממד זה בהתאם לחומרת הבעיה - ערבוב חסר הצדקה בין הרכיבים יביא להערכה 'חלשה' או 'בינונית' בממד הארגון. אחידות בהגדרות: מדובר בתגובה לעתירה מינהלית. על הנבחנים להתייחס לצדדים ולהליכים במשקל אחיד ועקבי (בין אם "העותרת/המשיבה" ובין אם "דולב/משרד החינוך"). כותרות ביניים: מדובר במבנה כתב טענות קלאסי (רקע וטיעון משפטי מחולק לנושאים) – מתבקש לחלק לכותרות ביניים. אם הוצגו כותרות ביניים בפרק המשפטי, התוכן חייב להתאים לכותרת. אם אין כותרות ביניים יש לבחון האם היעדרן פוגם בארגון הטקסט ומסרבל אותו. אם הוא פוגם – יש להפחית ניקוד בהתאם לחומרת הבעיה. שימוש במקורות: יש לבחון בזהירות את השימוש בפסיקה. ציטוט "נדיב" מדי של המקורות המלמד כי נבחן העתיק את החומר ללא מחשבה, שגוי מבחינה ארגונית וממילא סביר שלא יותיר מקום לטיעונים מיישמים. יש להפעיל שיקול דעת מבחינת הערכת ממד הארגון ובכל מקרה אין לתת את מלוא הניקוד בממד זה למי שהעתיק את המקורות באופן גורף. בפרט יש לשים לב לכך ביחס לפסק הדין אופיר, כי הוא ארוך מאוד וכולל נושאים שונים.	מועלית כנקודות ולא כרעיון רציף ומובנה). <u>היעדר אמצעים</u> המארגנים את הכתוב <u>או שימוש לקוי</u> באמצעים כאלה. הצגה מדויקת בדרך כלל של הקשרים בין הרעיונות שבכתיבה). <u>מיעוט</u> שימוש באמצעים המארגנים את הכתוב <u>או שימוש חלקי לקוי</u> באמצעים כאלה.	הטיעונים והרעיונות (השונים). <u>שימוש נרחב</u> באמצעים המארגנים את הכתוב.
ממד התוכן עד 12 נק'	א. התייחסות למקורות משפטיים ויישומם (לרבות מבנה המסמך כפי הנדרש על פי הוראות הדין). ב. ביטוי לחשיבה ביקורתית: הבחנה בין עיקר וטפל, בין טענה ועובדה. ג. תוכן מובנה וברור (טיעון מרכזי ברור, דיון רלוונטי, הסברים וטיעונים משכנעים).	דגשים לתשובה מלאה מבחינת התוכן: בבקשה מופיעים כל פרטי התוכן הנדרשים, עם הפניות מסודרות למקורות ויישומם על הנתונים. כדי לקבל את מלוא הנקודות יש לבצע את הניתוח באופן מפורש ומשכנע הכולל אזכור קצר של העובדות הרלוונטיות לנימוק המשפטי. ככל שהיישום מפורט ומשכנע יותר הוא יזכה ליותר נקודות. על יישומים קצרים ודלים יש לתת ניקוד חלקי אך כך גם על יישומים שהעתיקו את החומר המשפטי ללא מחשבה. 1. חלקים פרוצדורליים: א. פרטי הערכאה: בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ ב. פרטי ההליך: בג"ץ 1234-05-25 ג. פרטי הצדדים ועוה"ד: פרופ' מעיין דולב, ת.ז. + פרטי יצירת קשר + פרטי עו"ד, אל מול שרת החינוך/משרד החינוך/מדינת ישראל באמצעות פרקליטות המדינה בג"צים (אין צורך לציין את כתובת משרד המשפטים). ד. "העותרת" מול "המשיבה" (ואם הכותרת היא "בקשה לסלוק על הסף" ולא "תגובה לעתירה" יש לציין העותרת/המשיבה מול המשיבה/המבקשת) ה. כותרת "תגובה לעתירה", "תגובה מקדמית", "בקשה לסילוק על הסף" או כותרת דומה המלמדת על תוכן כתב הטענות ו. שם וחתימת עו"ד בסוף. פרטים טכניים דרושים: מועד חתימת המסמך (אין צורך לציין את התאריך. אין להוריד ניקוד על ציון מועד המצאת העתירה למשיבה והמועד האחרון להגשת התגובה). 2. תמצית הבקשה וסיכום: (א) בית המשפט מתבקש לדחות את העתירה מחמת שיהוי. (ב) לחילופין מבוקש להאריך את המועד להגשת תגובה מהותית/להשלים טיעון מהותי. (ג) סיכום התמצית יכולה להופיע בתחילת התגובה, בסוף החלק העובדתי או בפתח החלק המשפטי ובלבד שיוגדר במפורש לפחות פעם אחת מה מבקשים (הצעת הפתרון חוזרת על כך מספר פעמים). יש להתייחס למבוקש גם בסיכום, בין אם במפורט (אשר על כן מתבקש בית המשפט לדחות את	<u>מרבית הפריטים</u> שחייבים להופיע <u>חסרים</u>. קושי באבחנה של הדין הרלוונטי. יישום <u>חסר מאוד</u> של הוראות הדין קושי בהגדרת הסוגיה; קושי בהבחנה בין עיקר וטפל ובין דעה ועובדה (פריטים מיותרים רבים מופיעים) יישום <u>חלקי</u> של הוראות הדין. ביטוי <u>חלקי</u> של חשיבה ביקורתית. הבחנות לא מדויקות. <u>תוכן טוב</u> (הסברים מספקים ברובם; ציר רעיוני די ברור, טיעונים משכנעים ודוגמאות מתאימות).	שימוש טוב עד מלא של הדין הרלוונטי לשאלה. יישום <u>מלא</u> של הוראות הדין תוך הגדרה מדויקת של הסוגיה; התמודדות עם הסוגיה מכמה נקודות מבט והבחנות נכונות. רוב / כל הפריטים המומלצים מופיעים ללא פריטים מיותרים. <u>תוכן מפותח</u>, הסבר מלא, טיעון מגוון ומשכנע, דוגמאות מתאימות.

			העתירה ולחילופין להאריך את המועד להגשת תגובה מהותית) ובין אם לקונית על דרך ההפנייה לתמצית שהופיעה קודם (משכך מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש לעיל). 3.רקע עובדתי : הצגה תמציתית של העובדות. חובה להתייחס לנתונים הבאים : (א) תאריכי הפניות והתשובות (ב) העותרת התריעה שתפנה לערכאות אך המשיכה לפנות לרשות (ג) בתי הספר מסתמכים על הכללים וכבר מתקשרים עם בעלי מקצוע מתאימים. (ד) נספחים : חובה לצרף את העתקי הפניות והמענים (ולחילופין לציין במפורש שהם צורפו לעתירה). אין להוריד ניקוד על צירוף נספחים הגיוניים כמו הכללים עצמם. - יש להוריד ניקוד למי שכלל פרטים בלתי רלוונטים. - יש להוריד ניקוד למי שצירף את העתירה <u>טיעון משפטי</u> 4. פרק משפטי – השיהוי ויסודותיו א. נקודת מוצא: מקור : פרשת אופיר יישום : אין הגבלה פורמלית על מועד פנייה לבג"ץ. ב. יסודות השיהוי : מקור : פרשת אופיר יישום : (א) שיהוי סובייקטיבי – פרשנות המונח + יישומו (העותרת המשיכה לפנות למשרד החינוך ולא לבית המשפט). (ב) שיהוי אובייקטיבי – פרשנות המונח + יישומו : I. הקפאת הכללים תפגע בבתי הספר, באנשי המקצוע ובתלמידים ; II. התייחסות לאחד הנושאים הבאים : יש להזהר במיוחד מפגיעה בקטינים בעלי מוגבלויות ; יש להזהר במיוחד מפגיעה בזכות החוקתית לחינוך ; יש להזהר במיוחד מפגיעה בחופש הקניין/העיסוק. 5. פרק משפטי – הקשר הדברים מקור : פרשת כרמל יישום : יש לאזן את יסודות השיהוי עם הפגיעה בעקרון שלטון החוק. בעניננו ההחלטה אינה פוגעת בעקרון שלטון החוק, היא נעשתה באופן תקין. 6. פרק משפטי - משך השיהוי מקור : פרשת אופיר
--	--	--	--

			יישום: (א) ככל שחלף יותר זמן ממועד קבלת ההחלטה, קל יותר לראות בהמתנה שיהוי. (ב) מענה "טכני" מטעם הרשות אינו בא בנעלי ההחלטה המהותית. (ג) היחס בין מיצוי הליכים לשיהוי 7. בקשה להארכת מועד: מקור: פרשת כרמל יישום: לקוני. יש להזכיר לפחות גורם אחד מהשניים: העובדה שמדובר בשיהוי מובהק או יעילות וחסכון במשאבים. בונוס: הצגת עמדת העותרת לבקשת ההארכה (או התייחסות כלשהי לצורך בעמדתה). 7. תצהיר מאמת - אין צורך בייפוי כח (כי הפרקליטות מייצגת) ואין צורך לבקש פסיקת הוצאות אך אין להוריד ניקוד על מי מאלה.	
על הוספת פרטים מיותרים בחלק הפרוצדורלי (כדוגמת פרטים השייכים לעתירה) – להוריד ניקוד (בהתאם לחומרת הבעיה). ניתן להוריד ניקוד גם במקומות שבהם אין זה מצוין במפורש. המערכת הממוחששת מחשבת בעצמה את הציון הסופי.				הורדת נקודות בממד התוכן